

刑法
No384

H29-4

(配点: 3)

月 日

月 日

各種偽造の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲は、他人の自動車運転免許証に甲の写真を貼り付けた偽造自動車運転免許証を入手し、これを携帯して自動車を運転中に検問で停止を求められ、情を知らない警察官に同免許証を真正に成立したものとして提示した。提示した時には同免許証に表示されている有効期間が経過していたとしても、甲には偽造公文書行使罪が成立する。
2. 公務員でない甲は、情を知らない公務員に対し虚偽の申立てをして登記簿に不実の記載をさせ、その登記簿謄本の交付を受けた。甲には虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。
3. 甲は、情を知らずに釣銭として偽造通貨を受け取ったところ、その後、それが偽造通貨であることに気付いたが、行使の目的でそのまま所持した。甲には偽造通貨取得罪が成立する。
4. 甲は、行使の目的で、他人が振り出した額面10万円の小切手の金額欄に「0」を加え、額面100万円の小切手に改ざんした。甲には有価証券変造罪が成立する。
5. 弁護士資格のない甲は、X弁護士会に実在する自己と同姓同名の弁護士を装い、これを信じた乙から依頼を受けて弁護士としての業務を行った後、乙から報酬を得るために、「X弁護士会所属 弁護士甲」名義の弁護士報酬金請求書を作成した。甲には私文書偽造罪が成立しない。

No384	各種偽造		正答率 49%
H29-4	正解	1、4 (順不同)	

1 正しい

最判昭52.4.25は、「本件偽造運転免許証は、表示の有効期間を3ヶ月余経過した時点であつても、警察官をして自動車運転免許証自体は真正に作成されたものであつて、被告人が自動車運転免許を受けたものであると誤信させるに足りる外観を具備していたことが明らかであるから、右提示行為をもつて偽造公文書の行使にあたるとした原判断は正当」であるとしている。よって、無効な文書でも、真正な文書の外観を備えたものであれば、偽造公文書に当たり得る。

2 誤っている

最判昭27.12.25は、「公務員でない者が虚偽の公文書偽造の間接正犯であるときは同法157条の場合の外これを処罰しない趣旨と解するのを相当」であるとしている。その理由として、判例は、「刑法は、いわゆる無形偽造については公文書のみに限つてこれを処罰し、一般私文書の無形偽造を認めないばかりでなく、公文書の無形偽造についても同法156条の他に特に公務員に対し虚偽の申立てを為し、権利義務に関する公正証書の原本又は免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載を為さしめたときに限り同法157条の処罰規定を設け、しかも右156条の場合の刑よりも著しく軽く罰しているに過ぎない」ということを挙げている。本記述では、甲は公務員ではない。そして、情を知らない公務員に対し虚偽の申立てをして登記簿に不実の記載をさせる甲の行為は、157条1項に当たる。よって、甲には157条1項の罪が成立し、156条の間接正犯は成立しない。

3 誤っている

150条の「取得」とは、偽貨を偽貨と知りつつ取得する一切の行為を含む。甲は、情を知らずに偽造通貨を受け取っており、取得の時点で偽造通貨との認識がないので、偽造通貨取得罪は成立しない。

4 正しい

最判昭36.9.26は、「行使の目的をもつてほしいままに右判示の如く他人振出名義の小切手の金額欄の金額数字を改ざんする所為は小切手の変造であつて有価証券変造罪に当る」とする。甲は行使の目的で、他人が振り出した額面10万円の小切手の金額欄に「0」を加え、額面100万円の小切手に改ざんしており、小切手の変造に当たる。よって、甲には有価証券変造罪が成立する。

5 誤っている

最決平5.10.5 (百選Ⅱ95事件) は、「私文書偽造の本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にある」とした上、「名義人として表示された者の氏名が被告人の氏名と同一であったとしても、本件各文書が弁護士としての業務に関連して弁護士資格を有する者が作成した形式、内容のものである以上、本件各文書に表示された名義人は、第二東京弁護士会に所属する弁護士甲野一郎であつて、弁護士資格を有しない被告人とは別人格の者であることが明らかであるから、本件各文書の名義人と作成者の人格の同一性にそごを生じさせたものというべきである」とする。「X弁護士会所属 弁護士甲」名義の弁護士報酬請求書は、弁護士としての業務に関連して弁護士資格を有する者が作成した形式、内容の文書である。同文書の名義人は、「X弁護士会に所属する弁護士甲」である。作成者は弁護士資格を有していない「甲」となる。よって、名義人と作成者との人格の同一性にそごが生じており、甲の行為は「偽造」(159条1項)に当たり、私文書偽造罪が成立する。